

0022206-28.2019.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... como sendo o da aquisição do aparelho, é ponto de tráfico e de comércio de produtos receptados.

No entanto, como destacou a defesa técnica, ali também são realizados muitos negócios lícitos por pessoas que buscam seu sustento de forma honesta.

Assim é que, à luz do princípio da presunção de inocência, não se pode inferir que, tendo sido o negócio feito na praça Rui Barbosa, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0022206-28.2019.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022206-28.2019.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação culposa

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 413/2017 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato Fernando Montanari

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

RENATO FERNANDO MONTANARI foi dado como incurso nas penas do art. 180, §3º, do Código Penal, porque, no mês de setembro de 2017, na região central da cidade, adquiriu telefone celular Motorola G4, produto de furto e, devido à desproporção entre preço pago e o valor do bem, deveria presumir tratar-se de produto de crime. A denúncia foi recebida por despacho datado de 15 de dezembro de 2020 (fls. 141). Citado (fls. 159), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 164. Em audiência, foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado (fls. 241 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 246/248).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 251/254, alegando que: 1)- o produto foi entregue com caixa e carregador, razão pela qual o acusado não tinha como saber que

o aparelho tinha origem ilícita; 2)- ao mesmo tempo em que pode haver criminosos na praça Rui Barbosa, há ali diversas pessoas honestas trabalhando e buscando seu sustento; 3)- o celular foi cadastrado em nome do réu e de seu pai, o que não teria ocorrido se se soubesse que o aparelho era produto de crime; 4)- o valor pago, considerando a entrega do celular que o réu já tinha, era o de mercado; 5)- pessoas mais humildes normalmente efetuam a compra e venda de produtos usados sem documentação ou nota fiscal. Pediu a absolvição e, alternativamente, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do fato está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/10. A autoria também é certa, mas não a presença do elemento normativo do tipo penal. Em juízo, a testemunha José Carlos Montanari afirmou ser pai do acusado. Chegou a usar o celular em questão, mas não sabia que era produto de furto. Perguntou ao filho, na época da compra, se o celular era furtado. O acusado respondeu que não e explicou ter comprado o aparelho por cento e cinquenta reais no centro da cidade. Usou-o por três meses. O telefone estava um pouco desgastado. Era um aparelho Motorola J4. Não havia indicação no celular de pertencer a outra pessoa, tal como alguma foto. O aparelho foi formatado. Colocou um chip próprio cadastrando seu CPF. Ficou com o aparelho por três meses. O telefone não foi apreendido. O objeto caiu na água e não foi possível mais usá-lo. Seu filho disse que também deu um celular que lhe pertencia no negócio de aquisição do novo aparelho. O telefone que ele tinha antes era um Moto G3 ou G4. Não se lembra se o celular adquirido tinha carregador, mas recorda-se que tinha a caixa. Seu filho lhe disse não saber que o celular era produto de furto.

Interrogado em juízo, o réu alegou que tinha um telefone inferior ao adquirido. Entregou o aparelho antigo e cento e cinquenta reais para adquirir o novo. Seu telefone anterior era um Moto G3. O novo celular tinha caixa. Perguntou ao vendedor se o telefone que estava adquirindo era produto de furto ou roubado, e ele respondeu que não. Alguns anos depois, recebeu intimação para comparecer na delegacia. Comprou o aparelho na Praça Rui Barbosa, centro de Bauru. É comum pessoas venderem aparelhos celulares naquela praça. Não há como saber se o produto é roubado ou não. As pessoas ficam em bancos da praça e expõem os celulares para venda. Deu seu celular Moto G3 e mais cento e cinquenta reais. Não sabe quanto valia seu celular antigo. O novo aparelho era modelo Moto G4. O aparelho novo veio na caixa e com carregador. Habilitou o celular em seu nome e depois o deu para seu pai. Após, o celular foi entregue para sua mãe e, em seguida, voltou para ele (réu). O telefone caiu na água. Não havia foto ou indicação de que o aparelho fosse de outra pessoa, pois estava formatado. Qualquer um formata celular hoje em dia. Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a absolvição.

É importante observar que, tanto na polícia (fls. 82/83) como em juízo, o réu informou ter adquirido o aparelho celular em questão mediante pagamento de R\$ 150,00 e entrega de um outro telefone que já possuía, mais antigo (e não, simplesmente, mediante o pagamento de R\$ 150,00).

Na fase judicial, ele esclareceu que o aparelho antigo era modelo Moto G3 e o adquirido, modelo Moto G4.

Em pesquisa junto a sítio de internet, é possível constatar que as alegações do acusado podem ser verídicas: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2169170466-celular-motorola-moto-g3-pretobranco-2-chips-16gb-usado-_JM?searchVariation=174173716884#searchVariation=174173716884&position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=fb9e7e73-40c3-497c-b801-24f16f5dfb90, acesso em 12 de abril de 2022 (preço de R\$330,00, referente ao suposto aparelho antigo do réu), e https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2062115365-seminovo-moto-g4-play-ed-esp-16gb-bco-excel-cstore-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=75d9b594-874d-4a63-b623-4962818b647f, acesso em 12 de abril de 2022 (preço de R\$549,00 referente ao aparelho adquirido).

Some-se a isto o fato de que, no comércio de bens móveis usados, há grande variação de preços, a depender de diversas circunstâncias da negociação.

Logo, não é possível invocar que, ante a desproporção entre o valor e o preço da mercadoria, deveria o réu ter presumido tratar-se de produto de crime. As demais circunstâncias do negócio não permitem, igualmente, qualquer conclusão no sentido de que o acusado poderia presumir que o celular adquirido tinha origem criminosa.

Não se tem dúvida de que a praça Rui Barbosa, em Bauru, local apontado pelo réu como sendo o da aquisição do aparelho, é ponto de tráfico e de comércio de produtos receptados.

No entanto, como destacou a defesa técnica, ali também são realizados muitos negócios lícitos por pessoas que buscam seu sustento de forma honesta.

Assim é que, à luz do princípio da presunção de inocência, não se pode inferir que, tendo sido o negócio feito na praça Rui Barbosa, o comprador certamente poderia ter presumido que estava adquirindo bem de origem criminosa.

Destarte, a absolvição é medida de justiça.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, para absolver o réu Renato Fernando Montanari da acusação de cometimento do crime descrito no artigo 180, § 3o, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

Bauru, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA